

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1152/25

הצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון – שקיפות הליכי השומה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 50א. 1. בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–2011¹, אחרי סעיף 50 יבוא:

"שקיפות הליכי 50א. (א) רשות המיסים תגיש לוועדת הכספים של השומה הכנסת אחת לשנה דו"ח, אשר בו יפורטו, עבור כל מיזם נפט וכל משאב טבע, לשנת המס שהסתיימה טרם הגשת הדו"ח:

(1) הסכום הכולל שהתקבל לשנת המס וכן הסכומים שהצטברו מיום תחילת חוק זה ועד מועד תום שנת המס, ממשאבי הטבע (נתח הממשלה). ביחס לתמלוגים והיטל רווחי יתר בחלוקה לפי משאב טבע ולפי בעל זכות נפט ובעל זכות בניצול משאב טבע; וביחס למס חברות בחלוקה לפי מגזר נפט וגז (נישומים הכפופים לחלק א' לחוק) ומגזר משאבי הטבע הנוספים (נישומים הכפופים לחלק ב' לחוק זה);

(2) הסכום הכולל של ההיטל לפי חוק זה כפי שנקבע על ידי פקיד השומה וכן כפי שהוגש על ידי בעל זכות נפט או בעל זכות בניצול משאב טבע לרשות המסים, בהתאם לסעיף 14 וסעיף 20טו לחוק זה;

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 806.

(3) מקדם ההיטל כפי שנקבע ביחס לכל שנת מס מכניסת חוק זה לתוקף, וכן רכיביו העיקריים לרבות התקבולים, התשלומים וההשקעות, על פי הגדרתם בסעיף 4 לחוק זה, כפי שנקבעו על ידי פקיד שומה לפי סעיף 14(ב)(2), וכפי שהוגשו לרשות המיסים על ידי מיזם הנפט לפי סעיף 14(א);

(4) עיקרי השגה שהוגשה לפני פקיד שומה בהתאם לסעיפים 15 ו-20טז;

(5) עיקרי ההסכמים שנערכו בין נישום מטעם חוק זה לבין רשות המס, בין היתר לעניין ניכוי, זיכוי, קיזוז, פטור, הנחה או הקלה אחרת במס;

(6) עיצום כספי שהוטל מטעם חלק ד' לחוק זה;

(7) החלטה בדבר דחייה בהגשת הדוחות שניתנה לפי סעיף 13(ג) ו-20יד(ד), או איחור בהגשת הדוחות לפי סעיף זה;

(8) כלל השומות הסופיות וכן עדכונים ביחס לשומות שטרם נסגרו.

(ב) אחת לשנה יציג נציג בנק ישראל בפני ועדת הכספים של הכנסת תחזית אודות הסכום הכולל הצפוי להיכנס לקרן לפי חוק זה בעשור הקרוב, תוך ביאור ההשוואה לתחזית הקודמת. התחזית תוצג עבור כל מיזם נפט וכל משאב טבע.

(ג) הדו"ח והתחזית שיוגשו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יפורסמו באתר הכנסת.

תיקון פקודת מס הכנסה², בסעיף 235, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), מותר לרשות המיסים, ולכל עובד המוסמך לכך, להעביר לוועדת הכספים של הכנסת מידע לפי סעיף 50א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–2011."

² דיני מדינת ישראל נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

למעלה מעשור מחקיקת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–2011 (להלן–החוק) הנוגע למאגרי הגז, וכשבע שנים מהוספת התיקון הנוגע למחצבי ים המלח, טרם הצטברו מיליארד השקלים הדרושים לטובת הקמה והפעלת הקרן לאזרחי ישראל ("קרן העושר") שנועדה לקלוט ולנהל את "מאות המיליארדים" שהובטחו לציבור מרווחי משאבי הטבע. ביום כ"ד באדר התשפ"א (8 במרס 2021), הוגשה הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לתקן מספר הסדרים הקבועים בחוק והמתייחסים לתחום הביקורת וגביית ההיטל (להלן – הצעת החוק הממשלתית). הצעת החוק הממשלתית נועדה לשפר את יכולת הביקורת והאכיפה ביחס לביצוע החוק.

התיקונים המוצעים בהצעת החוק מבורכים ונחוצים, אך אינם מספיקים. על מנת להשלים את התמונה ולהביא לשינוי מהותי באופן התנהלותן של חברות הענק המחזיקות במשאבי הטבע, יש לתקן את החוק כך שהוא יכיל הוראות שמטרתן הגברת השקיפות ומתן אפשרות לפיקוח ציבורי על פעולות החברות והתנהלות הרשות, זאת כמקובל במדינות רבות בעולם.

הצעת החוק הממשלתית שמה לה למטרה, בין היתר, להשוות את יכולת הביקורת והאכיפה בביצוע החוק לזו הקיימת בפקודת מס הכנסה, אלא שהחוק אינו מתייחס לנישומים "רגילים" או להכנסות "רגילות", וכך גם האמצעים להשגת אכיפה וביצוע אופטימליים, צריכים להיות מותאמים הן לנישומים הייחודיים והן למקורות ההכנסה הייחודיים אליהם מתייחס החוק.

ביחס לנישומים, חברות הענק המחזיקות במשאבי הטבע, ציינה רשות המיסים כך: "תחום היטל רווחים ממשאבי טבע מתאפיין בנישומים שהם בעלי יכולת לאתגר את משטר השומה העצמית, באופן אשר במקרים רבים מביא לניצול לרעה".

ביחס להכנסות, מקורן במשאבי הטבע הישראליים – מאגרי הגז וים המלח – השייכים למדינת ישראל וכך לציבור הישראלי כולו. בעלות הציבור על המשאבים מצדיקה החלת חובות שקיפות מוגברות בתחום הכנסות המדינה מניצול המשאבים.

ייחודיות הנישומים והמשאבים מובילה למסקנה החד משמעית לפיה לציבור כולו עומדת הזכות לדעת האם החברות המחזיקות במשאבים אלו עומדות בחובותיהן על פי דין, והאם הרשויות נוקטות אמצעים יעילים למיצוי הדין עם החברות כאשר אלו מפרות את החובות המוטלות עליהן.

האינטרס הציבורי לקבלת נתח הממשלה, למול נישומים הנוקטים באמצעים שונים בכדי למזער את תשלום ההיטל הנדרש ולדחותו, מחייב את הרחבת מאגר הכלים העומדים לרשות נבחרי הציבור בבואם לפקח על ביצוע החוק, לעקוב אחר גביית המיסים ולהאיר בעיות בהליכי הגבייה. צורך זה גדל ביתר שאת נוכח ההצעה להאריך את משך הליך הגבייה, הגברת השקיפות על פעילות החברות ורשות המיסים, חיונית עוד יותר בכדי לאפשר ביקורת ציבורית ואפקטיבית על ההליכים הארוכים.

סעיף 50א - שקיפות הליכי שומה

סעיף (א): מוצע להוסיף לחוק תיקון שיאפשר פרסום קבוע של הנתונים הנצברים בידי רשות המיסים, באמצעות דו"ח שיוגש על ידי רשות המיסים לוועדת הכספים ובו יפורט המידע הבא:

סעיפים קטנים (1)–(3): נתונים המציגים תמונה עדכנית לגבי הסכום הכולל שהתקבל ממשאבי הטבע על פי החוק, וכן הסכום הכולל של ההיטל כפי שהוגש לרשות המיסים על ידי בעל הזכות וכפי שנקבע על ידי פקיד השומה, וכן האופן בו נקבע מקדם ההיטל (על ידי חשיפת רכיביו העיקריים).

סעיפים קטנים (4)–(8): נתונים המציגים תמונת מצב לגבי ההליכים השונים המתנהלים בין הרשות

לנישומים לרבות השגות; הסכמים; עיצומים כספיים; החלטות דחייה בהגשת דוחות וכן עדכונים בדבר שומות סופיות ושומות שטרם נסגרו.

סעיף (ב): מוצע להוסיף סעיף שיחייב את נציג בנק ישראל להציג לוועדת כספים, אחת לשנה, תחזית ביחס לסכום הכולל שעתיד להיכנס לקרן העושר בעשור הקרוב תוך מתן הסבר והשוואה לתחזית הקודמת שניתנה על ידו. וזאת בשל העובדה שבנק ישראל הוא הגורם המנהל את הקרן והאחראי להוציא לפועל את תכנית ההשקעות שלה.

סעיף (ג): מוצע לפרסם הן את הדו"ח הנזכר בסעיף א והן את התחזית הנזכרת בסעיף ב, באתר הכנסת וזאת על מנת להבטיח כי לציבור תינתן גישה נוחה, פשוטה ויעילה למידע זה.

תיקון סעיף 235 לפקודת מס הכנסה

סעיף 235 לפקודת מס הכנסה קובע כי הוראה בדין המחייבת מסירת מידע אודות רכוש או הכנסתו של אדם אחר לא תחול על מי שממלא תפקיד רשמי בביצוע פקודת מס הכנסה או המועסק בביצועה, אלא אם נאמר כך במפורש בפקודת מס הכנסה. לפיכך, ולמען הסר ספק ביחס לחובת רשות המיסים בפרסום המידע לעיל, מוצע לתקן את הפקודה באופן הבא:

סעיף 235(ה): מוצע לקבוע בפקודת מס הכנסה כי תינתן לרשות המיסים, ולכל עובד המוסמך לכך מטעמה, הרשות למסור לוועדת הכספים את כל המידע המוזכר בסעיף 50א לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2492).

הצעת החוק זהה לפ/24/2492 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)